

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง สวรินทร์ ยงเกียรติไพบูลย์ โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2538 บริษัท ทักษิณ เมือง ทอง จำกัด กับพวก
ชลช

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 566

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา ตาราง 6

ในสำนวนคดีหลัง จำเลยที่ 1 ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากทรัพย์สินที่เช่าซึ่งขณะยื่นคำฟ้องมีค่าเช่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองโจทก์ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าวศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยข้อฎีกาของโจทก์ดังกล่าวในสำนวนหลัง ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินอันเป็นกิจการพิพาทเพื่อประโยชน์ของโจทก์จะใช้สอยและเรียกเก็บค่าบริการ หากใช่เป็นการใช้จ่ายช่วยค่าก่อสร้างกิจการพิพาทจึงมิใช่ค่าใช้จ่ายที่จะถือว่าโจทก์จ่ายค่าตอบแทนให้จำเลยที่ 1 เป็นพิเศษยิ่งกว่าค่าใช้จ่ายเข้ากิจการพิพาทตามสัญญาเช่าธรรมดา สัญญาเช่าระหว่างโจทก์จำเลยที่ 1 เป็นสัญญาเช่าธรรมดาและโจทก์จำเลยที่ 1 มิได้ตกลงระยะเวลาการเช่าต่อกันไว้โจทก์จำเลยที่ 1 ย่อมใช้สิทธิเลิกสัญญาต่อกันเมื่อใดก็ได้ตามคำฟ้องโจทก์บรรยายว่า โจทก์จำเลยที่ 1 ตกลงชำระค่าเช่ากันเป็นรายเดือน การบอกเลิกสัญญาเช่าจึงต้องบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะที่สิ้นสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าได้ทุกระยะ แต่ต้องแจ้งให้คู่สัญญารู้ตัวก่อนชั่วกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย แต่ไม่จำเป็นต้อง

บอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสองเดือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 566
จำเลยที่ 1 แจ้งบอกเลิกการเช่าต่อโจทก์ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2533 และ
จำเลยที่ 1 ยื่นคำฟ้องขับไล่โจทก์ วันที่ 17 เมษายน 2533 เกินกำหนดระยะเวลา
ชำระค่าเช่าระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นการอยู่ดำเนินการพิพาทของโจทก์ภายหลังจากนั้น
เป็นการไม่ชอบ เป็นการกระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 1 โจทก์ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ที่จำเลยที่ 1 พึงได้รับในระหว่างที่โจทก์อยู่ในกิจการพิพาท ไม่ส่งมอบกิจการพิพาท
คืนให้จำเลยที่ 1 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่าในเดือนต่อมาหลังจากโจทก์
รับทราบการบอกเลิกการเช่า ส่วนแรกเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันไม่
อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ แต่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนความในศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์เป็นเงินรวม 15,000 บาทนั้นเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ตามมาตรา 6
ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แม้โจทก์จะมีได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาล
ฎีกาย่อมกำหนดใหม่ให้ถูกต้องได้

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกลำดับคู่ความ
ตามที่ปรากฏในสำนวนแรก

สำนวนแรก โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์จัดสรรขายบ้านและที่ดิน
จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อประมาณวันที่ 10
มีนาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้ตกลงให้โจทก์ช่วยชำระเงินค่าก่อสร้างพร้อมทำการต่อ
เติมและซ่อมแซมอาคารเลขที่ 13 สระว่ายน้ำตลอดจนอุปกรณ์การทำน้ำประปา
ภายในบริเวณหมู่บ้านทักษิณเมืองทอง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 โดยจะให้
โจทก์เช่าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในอาคารเลขที่ 13 สระว่ายน้ำตลอดจนจำหน่าย

น้ำประปาแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวตลอดไปโดยคิดค่าเช่าอาคาร สระว่ายน้ำ
ตลอดจนสิทธิในการจำหน่ายน้ำประปาจากโจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 6,000 บาท
กำหนดชำระทุกวันที่ 15 ของเดือนโจทก์ตกลงได้ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์การผลิตน้ำ
ประปาให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นเงินประมาณ 300,000 บาท ช่วยชำระเงินค่าก่อสร้าง
ซ่อมแซมเพิ่มเติมอาคารเลขที่ 13 เป็นเงิน 18,000 บาท แล้วเข้าอยู่อาศัยทำ
ประโยชน์ในอาคารเลขที่ 13 สระว่ายน้ำ ตลอดจนใช้สิทธิในการจำหน่ายน้ำประปา
ด้วยการให้บริการสระว่ายน้ำ มีรายได้วันละประมาณ 1,000 บาท และจำหน่ายน้ำ
ประปามีรายได้วันละประมาณ 100 บาทวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยที่ 1 โดย
จำเลยที่ 2 ได้สั่งให้ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 บุกรุกนำป้ายมีข้อความห้ามโจทก์และ
ลูกค้าของโจทก์เข้าใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าโดยปักไว้ด้านหน้าสระว่ายน้ำและ
บอกห้ามมิให้โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าอีกต่อไป อันเป็น
ละเมิดและผิดสัญญา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองและ
บริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือกระทำการใด ๆ ในอาคารเลขที่ 13 สระว่ายน้ำ ตลอดจน
สิทธิในการจำหน่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้านทักษิณเมืองทอง ให้จำเลยทั้งสองร่วม
กันชำระค่าเสียหายในอัตราวันละ 1,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ
แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะยุติการทำละเมิด ให้จำเลยทั้งสองไปจด
ทะเบียนเช่าทรัพย์สินตามฟ้องแก่โจทก์ และยินยอมให้โจทก์เช่าทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นเวลา 30 ปีหรือตลอดไป โดยคิดค่าเช่าจากโจทก์เดือนละ 6,000 บาท หากจำเลย
ทั้งสองไม่ยอมไปจดทะเบียนเช่าให้แก่โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้จัดสร้างสระว่ายน้ำสนามเทนนิส การ
ประปาหมู่บ้านไว้เพื่อบริการผู้ซื้อที่ดินอาคารที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านทักษิณเมืองทอง
และบุคคลทั่วไป โจทก์ได้ติดต่อกับจำเลยที่ 1 ขอเช่ากิจการสระว่ายน้ำ ซึ่งประกอบ
ด้วยสระว่ายน้ำ สโมสรในอาคารเลขที่ 13 เพื่อบริการแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านทักษิณ

เมืองทองและประชาชนทั่วไป เนื่องจากกิจการประปาในหมู่บ้านเกี่ยวเนื่องกับบ่อน้ำบาดาลที่ใช้ในกิจการสระน้ำ จำเลยที่ 1 จึงตกลงว่าหากโจทก์ประสงค์จะขอเช่าสระว่ายนํ้าแล้วก็ให้รับผิดชอบดูแลกิจการประปาในการจำหน่ายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านทักษิณเมืองทองด้วย ค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการต่าง ๆ โจทก์ต้องรับผิดชอบชำระด้วย โจทก์ยอมตกลงเช่ากับจำเลยในอัตราค่าเช่า เดือนละ 6,000 บาท และต่อมาตั้งแต่ปี 2532 ได้ขึ้นค่าเช่าเป็นเดือนละ 10,000 บาท การเช่าระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์เป็นการเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่า แต่ตกลงกันว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ประสงค์ขอลีกการเช่าเมื่อใด โจทก์ต้องยอมเลิกการเช่าและส่งมอบสถานที่เช่ากิจการทุกอย่างแก่จำเลยที่ 1 ทันที โดยไม่ได้ทำหนังสือเช่าต่อกันอาคารสโมสรเลขที่ 13 สระว่ายนํ้า อุปกรณ์การทำนํ้าประปาในขณะที่ตกลงเช่ากันอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ไม่ต้องการต่อเติมและต้องซ่อมแซมแต่อย่างใด จำเลยที่ 1 มิได้ตกลงให้โจทก์ทำการซ่อมแซมต่อเติมอาคารเลขที่ 13 สระว่ายนํ้า ตลอดจนอุปกรณ์การทำนํ้าประปาโจทก์ไม่เคยทำการซ่อมแซมต่อเติม หากปรากฏว่าโจทก์ทำการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขสถานที่และกิจการที่เช่าบ้างก็เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยเพื่อกิจการค้าของโจทก์ การเช่าระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์จึงเป็นการเช่าที่มิได้กำหนดเวลากระทำ มิได้มีหลักฐานการเช่าต่อกันเป็นหนังสือ มิได้เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าตามฟ้องรายได้จากสระว่ายนํ้าและการจำหน่ายนํ้าประปามีได้มีมากมายตามฟ้องโจทก์ ต่อมาปลายปี 2532 จำเลยที่ 1 ตกลงเข้าดำเนินกิจการของบริษัท ปรับปรุงหมู่บ้านทักษิณเมืองทองจึงจำเป็นต้องขอลีกการเช่ากิจการสระว่ายนํ้ากิจการนํ้าประปา สถานที่ตกลงเช่ากันทั้งหมดจากโจทก์ กรรมการของจำเลยที่ 1 ได้ติดต่อขอลีกการเช่ากับโจทก์โจทก์ตกลงยินยอมเลิกเช่ากับจำเลยที่ 1 และตกลงจะส่งมอบสถานที่กิจการสระว่ายนํ้า กิจการประปาคืนจำเลยที่ 1 ในวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2533 จำเลยที่ 1 จึงได้ปิดป้ายประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าจะหยุดปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายนํ้า สโมสร สนามเทนนิสเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2533

เป็นต้นไป โดยติดป้ายนอกสถานที่เข้า มิได้มีข้อความห้ามโจทก์ครอบครองสถานที่
เข้าโจทก์ยังคงใช้ประโยชน์จากสถานที่เข้า แผ่นป้ายมิได้กีดขวางทางเข้าออก โจทก์
มิได้รับความเสียหายตามฟ้อง ภายหลังที่จำเลยที่ 1 ติดป้ายประกาศ โจทก์กลับขอ
ยึดเวลาการเข้าจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2532 ไปเป็นสิ้นเดือนพฤษภาคม 2533
จำเลยที่ 1 ยังไม่ตอบตกลงตามที่โจทก์เสนอ โจทก์จึงหาเหตุมาฟ้องเป็นคดีนี้ โจทก์
ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทรัพย์สินที่เข้าให้โจทก์ได้ขณะนี้
จำเลยที่ 1 ได้บอกเลิกการเข้ากับโจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลัง จำเลยที่ 1 ฟ้องขอบังคับให้โจทก์และบริวารออกจากสโมสรอาคาร
เลขที่ 13 สระวายน้ำกิจการน้ำบาดาลของหมู่บ้านและห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป
ให้โจทก์ชำระค่าเสียหายให้จำเลยที่ 1 เป็นรายเดือนเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และบริวารจะออกและเลิกกิจการดังกล่าว กับให้โจทก์
ชำระค่าเสียหายในส่วนที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อธนาคารเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อ
ปี จากต้นเงิน 45,000,000 บาท คิดเป็นเงิน 562,500 บาท ต่อเดือน นับจากวันฟ้อง
เป็นต้นไป

โจทก์ให้การทำงานองเดียวกับฟ้องในสำนวนแรก และให้การต่อไปว่า การที่
จำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญาและฟ้องขับไล่เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตเนื่องจากโจทก์มิได้
ผิดสัญญาเข้า จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากโจทก์ ค่าเสียหาย
ที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างไม่เป็นความจริง รายได้จากการให้บริการสระวายน้ำขายอาหาร
มีเพียงเดือนละประมาณ 30,000 บาท จากการจำหน่ายน้ำบาดาลเดือนละ 3,000
บาท ทั้งภาระดอกเบี้ยในวงเงิน 45,000,000 บาท ก็ไม่เกี่ยวข้องกับโจทก์ จำเลยที่
1 ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ จำเลยที่ 1 ไม่เคยบอกเลิกการเข้าแก่โจทก์และ
โจทก์ไม่เคยได้รับหนังสือบอกเลิกการเข้าใด ๆ จากจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ห้ามจำเลยที่ 1 และบริวารเข้ายุ่งเกี่ยวในอาคารเลขที่ 13 สระว่ายนํ้า ตลอดจนสิทธิในการจำหน่ายนํ้าประปาภายในหมู่บ้านทักษิณเมืองทองเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 10 มีนาคม 2529 เป็นต้นไป หากครบกำหนดแล้วให้โจทก์ส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าให้แก่จำเลยที่ 1 ต่อไป ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนเช่าให้โจทก์เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 10 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายวันละ 100 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโจทก์ ฟ้องของจำเลยที่ 1 ให้ยก สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยทั้งสองสำนวนต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์และบริวารออกไปจากอาคารสโมสรเลขที่ 13 สระว่ายนํ้า กิจกรรมนํ้าบาดาลของหมู่บ้านห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันที่ 17 เมษายน 2533 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และบริวารจะออกไปจากกิจกรรมดังกล่าว

โจทก์ฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 ทำกิจการจัดสรรที่ดินและขายบ้านให้ชื่อว่า หมู่บ้านทักษิณเมืองทอง จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้สร้างสระว่ายนํ้า สนามเทนนิส สโมสร และกิจการประปาเพื่อบริการแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน เมื่อต้นปี 2529 โจทก์ได้ไปขอเช่ากิจการสนามเทนนิส สระว่ายนํ้า สโมสรและการจำหน่ายนํ้าประปาจากนายทรงธรรม หงษ์จินดาเกษตร กรรมการของจำเลยที่ 1 ค่าเช่าเดือนละ 6,000 บาท ไม่ได้ทำสัญญาเป็นหนังสือและไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้

คดีมีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาเป็นประการแรกว่า สัญญาเช่ากิจการพิพาทระหว่าง โจทก์จำเลยที่ 1 เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ในสำนวนคดีหลังจำเลยที่ 1 ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากทรัพย์สินที่เช่าซึ่งขณะ ยื่นคำฟ้องมีค่าเช่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง โจทก์ฎีกาว่าพยานหลักฐาน โจทก์ที่น่าสืบรับฟังได้ว่า มีข้อตกลงเป็นพิเศษให้โจทก์ต้องซ่อมแซมต่อเติมสระว่ายน้ำ อาคารสโมสร สนามเทนนิส ตอบแทนให้แก่จำเลยที่ 1 นอกเหนือจากค่าเช่า และ โจทก์ได้ซ่อมแซมต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าตามข้อตกลงนั้นแล้ว สัญญาเช่าพิพาทจึงเป็น สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้ยกเอาข้อ ตกลงดังกล่าวขึ้นมาประกอบการวินิจฉัยจึงไม่ชอบนั้นเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาล ฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยข้อฎีกาของโจทก์ดังกล่าวในสำนวนหลัง คงรับวินิจฉัยฎีกาข้อนี้ ให้เฉพาะแต่ในสำนวนคดีแรกเพียงคดีเดียว ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์สำนวนแรก ว่า ในการเช่ากิจการพิพาท จำเลยที่ 1 ให้โจทก์ช่วยชำระเงินค่าก่อสร้างพร้อมทำการ ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเลขที่ 13 สระว่ายน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์การทำน้ำประปา โจทก์ตกลงและได้ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์การผลิตน้ำประปาให้แก่จำเลยที่ 1 เป็น เงินประมาณ 300,000 บาท ช่วยชำระเงินค่าก่อสร้างซ่อมแซมเพิ่มเติมอาคารเลขที่ 13 เป็นเงิน 18,000 บาท ศาลฎีกาได้พิจารณาเอกสารที่โจทก์อ้างส่งแล้วปรากฏว่า เป็นบิลเงินสด ใบส่งของ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวัน หลังจากวันที่ทำสัญญาเช่าพิพาทนานเกิน 2 ปี แสดงว่าขณะทำสัญญาเช่า ทรัพย์สินที่เช่า ยังมีสภาพดีสามารถเข้าดำเนินการต่อไปทันทีดังที่จำเลยนำสืบคดีจึงฟังไม่ได้ว่ามีข้อ ตกลงให้โจทก์ต้องซ่อมแซมต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าดังที่โจทก์นำสืบ นอกจากนี้รายการ สิ่งของตามเอกสารดังกล่าวก็เป็นค่ากระแสไฟฟ้าคลอรีนเครื่องรดน้ำที่สนามเทนนิส หลอดไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนและใช้ตามปกติในการดำเนินกิจการ

ทรัพย์ที่เช่า และเป็นรายจ่ายหลังจากที่โจทก์เข้าดำเนินกิจการในทรัพย์ที่เช่าแล้วถึง
เกือบ 2 ปี ทั้งสิ้น จึงเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินอันเป็นกิจการพิพาท
เพื่อประโยชน์ของโจทก์จะใช้สอยและเรียกเก็บค่าบริการ หาใช่เป็นการใช้จ่ายช่วยค่า
ก่อสร้างกิจการพิพาทแต่อย่างใด มิใช่ค่าใช้จ่ายที่จะถือว่าโจทก์จ่ายตอบแทนให้จำเลย
ที่ 1 เป็นพิเศษยิ่งกว่าการใช้เช่ากิจการพิพาทตามสัญญาเช่าธรรมดาแต่อย่างใด

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในทั้งสองสำนวนว่า จำเลยที่ 1 บอกเลิกการ
เช่าโดยชอบแล้วหรือไม่ เห็นว่า เมื่อฟังได้ว่าสัญญาเช่าระหว่างโจทก์จำเลยที่ 1 เป็น
สัญญาเช่าธรรมดา โจทก์จำเลยที่ 1 มิได้ตกลงระยะเวลาการเช่าต่อกันไว้ โจทก์
จำเลยที่ 1 ย่อมใช้สิทธิเลิกสัญญาต่อกันเมื่อใดก็ได้ ตามคำฟ้องโจทก์บรรยายว่า
โจทก์จำเลยที่ 1 ตกลงชำระค่าเช่ากันเป็นรายเดือนการบอกเลิกสัญญาเช่าจึงต้องบอก
เลิกสัญญาเช่าในขณะที่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าได้ทุกระยะ แต่
ต้องแจ้งให้คู่สัญญารู้ตัวก่อนชั่วกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย
แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสองเดือนทั้งนี้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 566 โจทก์เบิกความยอมรับว่า จำเลยที่ 1 แจ้งบอกเลิกการเช่า
ต่อโจทก์ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2533 จำเลยที่ 1 ยื่นคำฟ้องขับไล่โจทก์วันที่
17 เมษายน 2533 เกิดกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งแล้ว การอยู่ดำเนิน
กิจการพิพาทของโจทก์ภายหลังจากนั้นเป็นการไม่ชอบ เป็นการกระทำละเมิดต่อ
จำเลยที่ 1 โจทก์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่จำเลยที่ 1 ฟังได้รับในระหว่างที่โจทก์
อยู่ในกิจการพิพาท ไม่ส่งมอบกิจการพิพาทคืนให้จำเลยที่ 1 เมื่อครบกำหนดระยะ
เวลาชำระค่าเช่าในเดือนต่อมาหลังจากโจทก์รับทราบการบอกเลิกการเช่าที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์รับผิดชอบเท่าอัตราค่าเช่าชอบแล้ว

อนึ่ง สำนวนแรกเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคา
เงินได้ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดค่าทนายความในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

เป็นเงินรวม 15,000 บาท นั้นเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ตามตาราง 6 ท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแม้โจทก์จะมีได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาย่อม
กำหนดใหม่ให้ถูกต้องได้

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แทน
จำเลยทั้งสองในจำนวนแรกรวม 4,500 บาท และให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา
แทนจำเลยจำนวนละ 1,000 บาท

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>